

0000129-77.2017.8.26.0626

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabricio Jose Pinto Dias

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... acusado praticando atividades típicas de tráfico, retirando de uma sacola as drogas, entregando-as aos usuários. Disse que o acusado é conhecido pelo tráfico, segundo os colegas de farda.

Em Juízo, a testemunha Mateus de Oliveira Vieira, policial militar, em síntese, relatou que estavam realizando uma operação com o objetivo de coibir o tráfico de drogas que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

2ª Vara

Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

0000129-77.2017.8.26.0626 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000129-77.2017.8.26.0626

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ezequiel Soares

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabricio Jose Pinto Dias

Vistos.

O Ministério Público acusa Ezequiel Soares, qualificado(a)(s) às fl. 08, como incurso(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Oferecimento da denúncia às fls. 205/207.

Defesa prévia às fls. 241/242.

Recebimento da denúncia às fl. 250.

Audiência de instrução às fls. 369/370.

Alegações finais do Ministério Público às fls. 385/388.

Alegações finais da Defesa às fls. 392/396.

É o relatório.

Decido.

Imputa-se a Ezequiel Soares, a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, posto que, em síntese, no dia 13 de abril de 2017, por volta das 00h10min, na Rua Roraima, 157, Parque Guarani, nesta cidade e comarca de Ubatuba, qualificado a fl. 08, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, drogas, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 36 (trinta e seis) pinos de cocaína, 19 (dezenove) pedras de crack e 01 (uma) porção "Cannabis sativa L." (cf. auto de exibição e apreensão de fls.

27/28, auto de constatação de fls. 29/30 e laudo químicotoxicológico de fls. 66/68).

Segundo apurado e relatado em denúncia, "EZEQUIEL decidiu praticar o tráfico ilícito de drogas, tanto que trazia consigo, para fins de entrega a consumo alheio, a substância entorpecente mencionada e apreendida. Nessas circunstâncias, na mencionada data, policiais militares receberam delação anônima dando conta de que um indivíduo estava realizando tráfico de drogas no bairro Parque Guarani, na rua do bar "Sequesabe". Assim, os milicianos dirigiram-se ao local para averiguar as informações e avistaram o denunciado, o qual, assim que percebeu a presença da viatura, dispensou algo no chão e tentou se evadir, mas foi detido e identificado como EZEQUIEL, mesmo indivíduo que havia sido preso em flagrante pelo mesmo crime alguns dias antes, no mesmo local. Realizada revista pessoal, foi localizada a quantia de R\$ 70,00 (setenta reais) em notas miúdas e no chão, onde o denunciado descartou algo, foram localizadas as 36 (trinta e seis) pinos de cocaína, 19 (dezenove) pedras de crack e 01 (uma) porção "Cannabis sativa L." (cf. Auto de exibição e apreensão de fls. 27/28, auto de constatação de fls. 29/30 e laudo químico-toxicológico de fls. 66/68)".

A materialidade delitiva encontra-se acostada às fls. 24/26 pelo Boletim de Ocorrência, à fls. 29/30 pelo Auto de Constatação Preliminar, à fls. 27/28 e 47 pelos Autos de Exibição e Apreensão, e às fls. 66/68 pelo Laudo Pericial, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Com relação à autoria, colhe-se do caderno processual o seguinte:

Em Juízo, a testemunha Eliel Simões Brambila, policial militar, em síntese, afirmou ter visualizado Ezequiel com uma sacola na mão, porém, relata não lembrar a quantia de drogas e quais eram; Também não se recorda de ter encontrado dinheiro no domínio do acusado. Alegou que avistou o acusado praticando atividades típicas de tráfico, retirando de uma sacola as drogas, entregando-as aos usuários. Disse que o acusado é conhecido pelo tráfico, segundo os colegas de farda.

Em Juízo, a testemunha Mateus de Oliveira Vieira, policial militar, em síntese, relatou que estavam realizando uma operação com o objetivo de coibir o tráfico de drogas que existia naquelas imediações. No momento em que chegou ao local reconheceu de imediato o réu devido à ocorrência anterior; relatou que este ao avistar a equipe evadiu-se do local dispensando a sacola na qual continha 36 (trinta e seis) pinos de cocaína, 19 (dezenove) pedras de crack e uma "buchinha" de maconha; com o réu foi encontrada a quantia de R\$70,00 (setenta reais) em notas trocadas; o réu, após ser indagado, confessou a traficância. Informou que o réu não se encontrava embriagado e reforçou o que fora dito inicialmente no depoimento sobre o réu ter praticado a mesma atividade delituosa dois dias atrás no mesmo local.

Em juízo, o acusado Ezequiel Soares, por sua vez, informou que não responde por nenhum processo e afirmou que se encontrava no local e data que foi indagado pelos policiais; o informou que estava por aquelas imediações por conta de serviços prestados para um ferro velho existente ali; negou também as acusações referente as atividades de venda de drogas, afirmando ter problemas com o uso de maconha, crack e álcool. Declarou que não se recorda dos detalhes do fato, apenas que fora "jogado" para dentro da viatura.

Após a colheita dos elementos de convicção a ação penal é IMPROCEDENTE.

A prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática, já dizia Carrara (RJTJERGS 177/136).

No caso dos autos, não obstante o sempre crível depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado, circunstâncias apontadas pelo próprio órgão da acusação às f.54/56 evidenciam que o fato não está suficientemente limpo para se desfechar contra o réu tão pesada sanção penal.

De mais a mais, como bem salientado pela douta defesa, o réu não tinha sequer condições de dimensionar o ato de sua prisão (totalmente embriagado em seu interrogatório perante a autoridade policial), conforme se verifica pelo documento de f.8.

Por fim, o local era um bar movimentado da cidade e o flagrante se realizou no começo da madrugada; com o réu nada de ilícito foi encontrado e as drogas foram

apreendidas em outro local.

Desse modo, pode ser que o réu era o responsável pela mercancia das drogas naquele dia, porém, conforme dúvidas surgidas e devidamente apontadas nos autos, pode ser que outro sujeito era o real traficante. Tal dilema conduz ao caminho da absolvição do acusado, nos termos do art.386, VII do CPP.

Isto posto, considerando que mais nos autos consta JULGO IMPROCEDENTE o pedido inserto na denúncia para ABSOLVER Ezequiel Soares, nos termos do art.386, inciso VII do CPP.

Façam-se as devidas anotações e comunicações de estilo.

Se o caso, expeça-se a certidão nos termos do convênio OAB/DPESP, oportunamente.

Diante das informações econômicas contidas nos autos, defiro os benefícios da justiça gratuita ao(a)(s) réu(ré)(s). Anote-se.

P.R.I.C.

Ubatuba, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA